



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 868/2017

2ª Via

INICIADO:08/03/2017 15:38hs e EMITIDO:08/03/2017 18:50hs

JLLPRXCBDKEEFO^a

Folha :1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA PROFESSOR EULALIO DE ARRUDA MELLO, 180 - GRAJAU
 CEP: 04844-310 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 08/03/2017 às 15:00 horas

Comunicação: 08/03/2017 às 15:13 horas

Elaboração: 08/03/2017 às 15:38 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- VITOR CESARINO DE ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 48385362-SP
 emitido em 11/06/2012 - Exibiu o RG original: Não
 Pai: EVANILDO SANTANA DE ALMEIDA - Mãe: SILVIA FERREIRA CESARINA
 Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 08/12/1995 21 anos - Estado civil: Solteiro
 Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Cutis: Preta - Endereço Residencial: RUA GIUSEPE TARTINI, 1
 VIELA PETRONITA - J. SÃO BERNARDO - S.PAULO - SP
 (Nº 16 FUNDOS - NÃO SABE O CEP)

Testemunha:

- ELIEZER DUARTE CLAUDINO - Presente ao plantão - RG: 15513869-SP
 Exibiu o RG original: Não - Pai: ORLANDO CLAUDINO DE OLIVEIRA
 Mãe: AGRIPINA DUARTE DE OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 05/10/1962
 54 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Cutis: Branca - Endereço Comercial: RUA DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA,
 141 - J. MIRNA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9955 (Comercial)

Condutor:

- FELIPE DA SILVA GOMES - Presente ao plantão - RG: 34069557-SP

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 868/2017

2ª Via

INICIADO:08/03/2017 15:38hs e EMITIDO:08/03/2017 18:50hs

Folha :2
JLLPRXCBDKEEFO^a

emitido em 07/04/2014 - Exibiu o RG original: Não
Pai: NILSON APARECIDO GOMES - Mãe: MARIA CONSILHA DA SILVA GOMES
Natural de: OSASCO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 28/05/1983 33 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CPF: 30392857855 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - JD MIRNA
S.PAULO - SP - Empresa: 85 DP - Telefones: (11)5526-9938 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 40 - Unidade.: Valor
- Observações: R\$ 40,00 REAIS
- Pessoa relacionada: VITOR CESARINO DE ALMEIDA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 15 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
SAQUINHOS PLÁSTICOS CONTENDO PEQUENAS PORÇÕES DE PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 9 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: EPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 11 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: PEDRAS APARENTANDO SER CRACK

Histórico:

Alegam os policiais civis FELIPE DA SILVA GOMES e ELIEZER DUARTE CLAUDINO, que ora figuram como condutor e testemunha, que estavam em diligências a serviço da chefia de investigação desta Distrital, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando visualizaram a pessoa de VÍTOR CESARINO DE ALMEIDA, sentado no calçamento da via pública, e que se assustou ao avistar a viatura dos policiais. Diante da situação, os policiais anunciaram a abordagem e, realizada busca pessoal no abordado, foi localizada em seu poder uma sacola plástica

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Folha :3

Boletim No.: 868/2017

INICIADO:08/03/2017 15:38hs e EMITIDO:08/03/2017 18:50hs

2ª Via

JLLPRXCBDKEEFO^a

contendo a quantia de R\$40,00 (quarenta reais), 11 pedras de crack, 08 invólucros plásticos contendo cocaína, outros 9 invólucros também contendo cocaína e 15 porções de maconha. Contudo, os policiais conduziram o indiciado até este 85º Distrito Policial Jardim Mirna onde apresentaram a ocorrência para a autoridade policial subscritora.

*

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais civis apresentaram a versão retromencionada. VITOR CESARINO DE ALMEIDA declarou durante seu interrogatório que estava no local dos fatos traficando quando foi abordado por policiais civis que lograram êxito em localizar em uma de suas mãos uma sacola plástica contendo 15 porções de maconha, 17 invólucros contendo cocaína, 11 pedras de crack e R\$40,00 (quarenta reais) em espécie. Por fim, declarou que foi conduzido até a sede deste 85º Distrito Policial.

*

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas à teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias elencadas como entorpecentes na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

*

À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do Estadual Paulista, com a redação estipulada pela recente Emenda nº 35/12: Nesta etapa urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade, reputou-se que a conduta de VÍTOR CESARINO DE ALMEIDA corresponde ao crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990. O agente supostamente trazia consigo as drogas, sem autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias. A quantia localizada no interior da sacola plástica foi apreendida e deverá ser depositada em juízo.

*

Nada Mais.

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 868/2017

2ª Via

INICIADO:08/03/2017 15:38hs e EMITIDO:08/03/2017 18:50hs

JLLPRXCBDKEEF0^a

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE


DANIEL KEMELL MOURAD
ESCRIVÃO DE POLÍCIA


GILSON RODOLFO A. MATOS JÚNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955